

The Minister of National Revenue *Appellant*;
and

James A. Cameron *Respondent*.

1972: May 29, 30; 1972: June 29.

Present: Abbott, Martland, Ritchie, Pigeon and Laskin JJ.

ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA

Taxation—Income tax—Management company—Employee of management company appointed sales manager of another company—Salaries paid to management company by the other company—Management company receiving a percentage of net profits of the other company—Portion of these profits paid to employee as a bonus—Employee assessed for portion of the amount received but not distributed by management company—Did amounts paid to management company represent income to the employee?

Respondent and two other persons were employees of a private company, hereinafter referred to as "Independent", the principal object of which was provision of management services for business of all kinds. Independent concluded an agreement with another company, hereinafter referred to as "Campbell Limited", by which it was to provide management services to the latter. To this end respondent was appointed sales manager by the president of Campbell Limited. During 1965 and 1966 respondent and his two associates were assigned by their company to work for Campbell Limited. The latter paid the salaries of these three employees to Independent, and Independent paid them the amounts in question. In addition, under an agreement between the two companies, Campbell Limited paid 15 per cent of net annual profits, before taxes, on its consolidated operations in all cities, to Independent, which was to apply such moneys on the purchase of common shares of Campbell Limited. In 1965 and 1966 those profits amounted to \$37,745 and \$119,710 respectively, and Independent distributed a portion of the latter sum to its three employees as a bonus; they loaned the money to Independent, which in turn purchased further shares. Respondent paid income tax in respect of these bonus payments, but did not include in his tax return his portion of the amounts paid to Independent by Campbell Limited, but not distributed. He was assessed by appellant on this amount, as being derived from his office or employment with Campbell Limited. The Exchequer Court

Le Ministre du Revenu National *Appelant*;
et

James A. Cameron *Intimé*.

1972: les 29 et 30 mai; 1972: le 29 juin.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUEUR DU CANADA

Revenu—Impôt sur le revenu—Compagnie de gestion—Employé de compagnie de gestion nommé gérant des ventes dans autre compagnie—Salaires remis par autre compagnie à compagnie de gestion—Compagnie de gestion recevant pourcentage des profits nets de l'autre compagnie—Partie de ces profits remise à l'employé comme boni—Employé cotisé pour partie de somme reçue mais non distribuée par compagnie de gestion—Sommes remises à compagnie de gestion représentent-elles un revenu de l'employé?

L'intimé et deux autres personnes étaient à l'emploi d'une compagnie privée ci-après appelée «Independent» dont le principal objet était de fournir des services de gestion dans tous genres d'entreprises. Independent a conclu une entente avec une autre compagnie ci-après appelée «Campbell Limited» selon laquelle elle fournissait à cette dernière des services de gestion. A cette fin l'intimé fut nommé, par le président de Campbell Limited, gérant des ventes. Au cours des années 1965 et 1966, l'intimé et ses deux collègues furent désignés par leur compagnie pour travailler pour Campbell Limited. Celle-ci payait à Independent les salaires de ces trois employés et Independent leur remettait les montants d'argent en question. De plus, en vertu d'une entente entre les deux compagnies, 15 pour cent du profit annuel net, avant déduction d'impôt, des opérations consolidées de Campbell Limited, dans toutes les villes, était remis par Campbell Limited à Independent qui devait avec cet argent acheter des actions ordinaires de Campbell Limited. En 1965 et 1966 ce profit représentait \$37,745 et \$119,710 respectivement et Independent a remis une partie de cette dernière somme à titre de boni à ses trois employés qui ont prêté cet argent à Independent qui, à son tour, a acheté d'autres actions. L'intimé a payé l'impôt quant à ce boni mais n'a pas inclus dans sa déclaration d'impôt la partie des sommes payées par Campbell Limited à Independent et que cette dernière n'a pas distribuée. Il a été cotisé par l'appelant pour ce montant comme provenant de sa charge et de son

allowed the appeals by respondent. Hence the appeal to this Court.

Held: The appeal should be dismissed.

The payments made to Independent by Campbell Limited, to pay the fee of 15 per cent of net profits, were made pursuant to an agreement. Independent reported the receipts as income and paid income tax to appellant. Payment of these moneys by Campbell Limited could not be legally enforced by respondent or his two associates, or by all three together, but only by Independent. Respondent could not legally compel Independent to pay these moneys to him.

The agreement between Campbell Limited and Independent was not a document executed by the parties which was intended by them to give to third parties or to the Court the appearance of creating between the parties legal rights and obligations different from legal rights and obligations which the parties intended to create. The legal rights and obligations which it created were exactly those which the parties intended. The president of Campbell Limited, who desired to deal with a company, and not with the three individuals, gave them the opportunity to provide management for his company, through a company, incorporated for that purpose, for a fee based, in part, on the net profits of Campbell Limited. If a saving in income tax resulted to anyone, that was incidental to the overall plan.

APPEAL from a judgment of the Exchequer Court allowing an appeal against income tax assessments. Appeal dismissed.

G. W. Ainslie, Q.C., and J. R. Power, for the appellant.

J. G. McDonald, Q.C., and D. C. Nathanson, for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by

MARTLAND J.—This appeal is from a judgment of the Exchequer Court, which allowed the appeals of James A. Cameron, the respondent in the present appeal, from assessments to income tax for his 1965 and 1966 taxation years.

Prior to August 19, 1964, the respondent and Messrs Robert A. Steele and Gordon Symon were employed by J. K. Campbell & Associates

emploi à Campbell Limited. La Cour de l'Échiquier a accueilli les appels de l'intimé. D'où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: L'appel doit être rejeté.

C'est en vertu d'une entente que Campbell Limited a remis à Independent les sommes pour payer la rétribution de 15 pour cent des profits nets. Independent a déclaré les recettes comme un revenu et payé l'impôt sur le revenu à l'appelant. Le paiement de ces sommes par Campbell Limited ne pouvait légalement être revendiqué par l'intimé et ses deux collègues, ni par les trois collectivement, mais seulement par Independent. L'intimé ne pouvait légalement obliger Independent à lui payer ces sommes.

L'entente entre Campbell Limited et Independent n'était pas un document signé par les parties dans l'intention de faire croire à des tiers ou à la cour qu'il créait entre les parties des obligations et droits légaux différents de ceux que les parties avaient l'intention de créer. Les obligations et droits légaux que l'entente a créés étaient exactement ceux que les parties avaient l'intention de créer. Le président de Campbell Limited qui désirait traiter avec une compagnie et non avec trois particuliers, leur a donné l'occasion de fournir des services de gestion à sa compagnie, par l'entremise d'une compagnie constituée à cette fin, moyennant une rétribution basée, en partie, sur les profits nets de Campbell Limited. S'il en est résulté pour quelqu'un une économie d'impôt, cela était accessoire au plan d'ensemble.

APPEL d'un jugement de la Cour de l'Échiquier accueillant l'appel à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu. Appel rejeté.

G. W. Ainslie, c.r., et J. R. Power, pour l'appelant.

J. G. McDonald, c.r., et D. C. Nathanson, pour l'intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND—Le présent appel est à l'encontre d'un jugement de la Cour de l'Échiquier accueillant les appels que James A. Cameron, intimé dans le présent appel, a interjetés à l'encontre des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1965 et 1966.

Avant le 19 août 1964, l'intimé et MM. Robert A. Steel et Gordon Symon travaillaient à la J. K. Campbell & Associates Limited, ci-après

Limited, hereinafter referred to as "Campbell Limited", a company carrying on business as a roofing and heating contractor, in the four western provinces, with its head office in Edmonton. Steele was the manager of the Calgary branch of this company, Symon was the manager of its Edmonton branch, and the respondent was the superintendent of the company's roofing department and had his office in Edmonton. The respondent received a salary plus a bonus of five per cent of the net profits of the company's operations in the Edmonton and Calgary branches. Steele received, in addition to his salary, a bonus of three per cent of the company's net profits from the Calgary branch.

Mr. J. K. Campbell, the president of Campbell Limited, and the owner of all its issued common shares, testified that he regarded Steele, Symon and the respondent as the promising men in his company, that he was anxious that they should participate in the ownership of its common shares, but that they should not control it during his active business life. He desired that, upon his retirement or death, control of Campbell Limited should devolve upon them. He did not wish to make individual arrangements with each of them regarding the acquisition of an equity interest in his company, but preferred to effect this through a corporation.

The matter was discussed by Campbell with Steele, Symon and the respondent. Campbell indicated that he was prepared to make an arrangement with a company controlled by the three of them. As a result, Steele, Symon and the respondent caused to be incorporated, on March 12, 1964, under the laws of Alberta, a private company called Independent Management Ltd., hereinafter referred to as "Independent." Its principal object was the provision of management services for businesses of all kinds. Its authorized capital was \$20,000 divided into 10,000 common shares and 10,000 non-cumulative redeemable preferred shares each of the par value of one dollar.

appelés «Campbell Limited», compagnie faisant affaires comme couvreur et entrepreneur en chauffage dans les quatre provinces de l'Ouest, et ayant son siège social à Edmonton. Steele était gérant de la succursale de Calgary, Symon était gérant de la succursale d'Edmonton et l'intimé était surintendant du service de couverture de la compagnie et avait son bureau à Edmonton. L'intimé recevait un salaire plus un boni de cinq pour cent des profits nets de l'exploitation des succursales d'Edmonton et de Calgary. En plus de son salaire, Steele recevait un boni de trois pour cent des profits nets de la compagnie à la succursale de Calgary.

M. J. K. Campbell, président de Campbell Limited et propriétaire de toutes les actions ordinaires émises de celle-ci, a témoigné qu'il considérait que Steele, Symon et l'intimé étaient ceux qui promettaient le plus dans sa compagnie, qu'il voulait qu'ils acquièrent des actions ordinaires de la compagnie, sans toutefois qu'ils aient le contrôle de cette dernière pendant que lui serait activement en affaires. Il voulait qu'à sa retraite ou à sa mort, le contrôle de Campbell Limited leur soit dévolu. Il ne voulait pas conclure des arrangements individuels avec chacun d'eux quant à l'acquisition d'intérêts en *equity* dans sa compagnie, préférant mener cette opération à terme par l'intermédiaire d'une compagnie.

Campbell a discuté de la chose avec Steele, Symon et l'intimé. Il leur a laissé savoir qu'il était disposé à conclure un arrangement avec une compagnie dont ils auraient tous trois le contrôle. Par conséquent, Steele, Symon et l'intimé ont fait constituer, le 12 mars 1964, en vertu des lois de l'Alberta, une compagnie privée appelée Independent Management Ltd., ci-après appelée «Independent». Celle-ci avait pour principal objet de fournir des services de gestion dans tous genres d'entreprise. Son capital autorisé s'élevait à \$20,000, réparti en 10,000 actions ordinaires et 10,000 actions privilégiées non cumulatives et remboursables, ayant chacune une valeur au pair de un dollar.

At the organization meetings held on April 17, 1964, Steele, Symon and the respondent became shareholders and directors of Independent. The respondent became president, Steele the vice-president and Symon the secretary-treasurer of that company. Each became an employee of Independent under an oral agreement.

On August 10, 1964, Independent entered into an agreement with Campbell Limited. It provided, *inter alia*, that:

1. Independent would provide to Campbell Limited personnel and management services as the latter might require, from and after August 31, 1964.
2. Campbell Limited was entitled to designate to Independent the kind of personnel which it required and Independent could discharge that duty through its existing personnel or through other personnel obtained for this purpose.
3. All personnel supplied by Independent was, during the period such personnel was used by Campbell Limited, to be subject, in all matters, to the direction and control of the president or other designated officer of Campbell Limited.
4. Independent was to perform such duties as Campbell Limited might designate.
5. The fee for the services provided by Independent was 15 per cent of net annual profits, before taxes, on the consolidated operations of Campbell Limited in all cities. Such moneys were to be applied on the purchase of common shares of Campbell Limited by Independent from J. K. Campbell, pursuant to a separate agreement made between Independent and J. K. Campbell.
6. Campbell Limited also agreed to pay to Independent its budgeted expenses to cover the salaries of personnel provided by Independent and sundry like expenses.

On August 19, 1964, Steele, Symon and the respondent submitted their resignations as employees of Campbell Limited effective as of

À la réunion d'organisation tenue le 17 avril 1964, Steele, Symon et l'intimé sont devenus actionnaires et administrateurs de Independent. L'intimé a été nommé président, Steele, vice-président et Symon secrétaire-trésorier. Chacun est devenu un employé de Independent en vertu d'une convention verbale.

Le 10 août 1964, Independent a conclu une entente avec Campbell Limited. L'entente stipulait entre autres que:

1. Independent fournirait à Campbell Limited le personnel et les services de gestion pouvant être requis par cette dernière, à compter du 31 août 1964.
2. Campbell Limited pouvait indiquer à Independent le genre du personnel dont elle avait besoin et Independent pouvait remplir son obligation en désignant son personnel existant ou en engageant des tiers à cette fin.
3. Pendant qu'il était au service de Campbell Limited, tout le personnel fourni par Independent était, à tous égards, sous les ordres et la surveillance du président ou de tout autre fonctionnaire désigné de Campbell Limited.
4. Independent devait remplir les fonctions que pouvait lui assigner Campbell Limited.
5. Les services fournis par Independent seraient rétribués au taux de 15 pour cent des profits annuels nets, avant déduction d'impôt, provenant des opérations consolidées de Campbell Limited dans toutes les villes. Avec cet argent, Independent devait acheter de J. K. Campbell des actions ordinaires de Campbell Limited en vertu d'une entente séparée entre Independent et J. K. Campbell.
6. Campbell Limited a aussi accepté de payer à Independent ses dépenses budgétaires pour les salaires du personnel fourni par elle, de même que ses frais divers.

Le 19 août 1964, Steele, Symon et l'intimé ont démissionné comme employés de Campbell Limited; leur démission devait prendre effet le 31 août 1964 et fut acceptée le 21 août.

August 31, 1964. These were accepted on August 21.

By letter dated September 22, 1964, J. K. Campbell on behalf of Campbell Limited appointed the respondent as sales manager of Campbell Limited effective September 1, 1964. Mr. Campbell explained in his testimony that the respondent was merely appointed to that position in order that he might have the status that the title of the office implied and that was the service that the respondent as an employee of Independent was to perform for Campbell Limited. He further emphasized that the title which was so conferred upon the respondent (which was the same as he had held as an employee of Campbell Limited) was deliberately bestowed in order that customers of Campbell Limited would be unaware of any change in the conduct of the business of Campbell Limited which he considered would be detrimental to the conduct of that business. The lesser employees of Campbell Limited were not apprised of any change in the functions of the respondent. The respondent signed correspondence in the name of Campbell Limited over the title so conferred upon him. He occupied the same office space and facilities as he had done before as an employee of Campbell Limited and exercised the same direction and control over the other employees of Campbell Limited as he had done formerly.

During 1965 and 1966 Campbell Limited paid to Independent the salaries of the respondent, Steele and Symon, which amounts were disbursed by Independent to the three men, and included by them in their income as salary from an office or employment.

The auditor ascertained that 15 per cent of the net annual profit before taxes of Campbell Limited's consolidated operations in all cities was:

1965 — \$ 37,745

1966 — \$119,710

Dans une lettre du 22 septembre 1964, J. K. Campbell, au nom de Campbell Limited, a nommé l'intimé au poste de gérant des ventes de Campbell Limited à compter du 1^{er} septembre 1964. M. Campbell a expliqué dans son témoignage que l'intimé a simplement été nommé à ce poste afin de lui décerner la qualité que comportait le titre de la charge et que c'était la tâche que l'intimé, en tant qu'employé de Independent, devait exécuter pour Campbell Limited. Il a aussi souligné le fait que le titre ainsi conféré à l'intimé (il détenait d'ailleurs le même quand il était un employé de Campbell Limited) lui avait été délibérément attribué afin que les clients de Campbell Limited ne se rendent compte d'aucun changement dans la marche des affaires de Campbell Limited, ce qui, d'après lui, aurait pu nuire à l'entreprise. Les employés subalternes de Campbell Limited n'ont été informés d'aucun changement dans les fonctions de l'intimé. Ce dernier signait les lettres au nom de Campbell Limited, en ajoutant le titre qui lui était ainsi attribué. Il occupait le même bureau et il exerçait la même autorité et la même surveillance sur les autres employés de Campbell Limited que quand il était employé de cette dernière.

Au cours des années 1965 et 1966, Campbell Limited a payé à Independent les salaires de l'intimé, de Steele et de Symon; Independent a remis les montants d'argent en question aux trois intéressés qui les ont inclus dans leur revenu comme salaire provenant d'une charge ou d'un emploi.

Le vérificateur a établi que 15 pour cent du profit annuel net, avant déduction d'impôt, des opérations consolidées de Campbell Limited, dans toutes les villes représentait:

1965 — \$ 37,745

1966 — \$119,710

Out of the latter sum of \$119,710, paid to Independent, a portion was distributed by Independent to the respondent, Steele and Symon as a bonus. They loaned the money which they received (after providing for personal income taxes) back to Independent, which in turn purchased further shares from J. K. Campbell.

The respondent in his returns of income included therein the portion of the sums paid by Campbell Limited which he actually received from Independent, but did not include the portion which Independent had not distributed to him.

The Minister in assessing the respondent included in his income for:

1965 — \$12,581.67

1966 — \$15,403.33

which amounts represented a one-third portion of the moneys paid by Campbell Limited to Independent which had not been distributed by Independent and which had not been included in his income for his 1965 and 1966 taxation years.

The position taken by the appellant on this appeal is that these amounts represented income received by the respondent from his office or employment with Campbell Limited. It was contended that the respondent during the taxation years was a servant of Campbell Limited, that his resignation was a sham, that Independent never supplied personnel or performed services for Campbell Limited, and that the true nature of the agreement between Independent and Campbell Limited and the arrangement between the respondent and Independent was that income earned by the respondent as an employee of Campbell Limited would be transferred by it to Independent.

In support of the submission that the respondent continued to be a servant of Campbell Limited, we were referred to a number of decisions, both English and Canadian, but those cases, in the main, were concerned with the tests for determining whether or not a person was a

Independent a remis une partie de cette dernière somme de \$119,710 à l'intimé, à Steele et à Symon, à titre de boni. Ces derniers ont prêté cet argent (en gardant suffisamment pour payer leur impôt sur le revenu des particuliers) à Independent qui, à son tour, a acheté d'autres actions à J.K. Campbell.

L'intimé a inclus dans ses déclarations d'impôt la partie des sommes payées par Campbell Limited qu'il a effectivement reçue de Independent, mais il n'a pas inclus la partie qu'Independent ne lui avait pas remise.

En cotisant l'intimé, le ministre a inclus dans son revenu les sommes suivantes:

1965 — \$12,581.67

1966 — \$15,403.33

Ces montants représentaient le tiers de la somme payée par Campbell Limited à Independent, fraction que Independent n'avait pas distribuée et que l'intimé n'avait pas incluse dans son revenu pour ses années d'imposition 1965 et 1966.

Dans le présent appel, l'appelant prétend que ce montant représentait un revenu reçu par l'intimé et provenant de sa charge ou de son emploi à Campbell Limited. On a soutenu que l'intimé était un employé de Campbell Limited au cours des années d'imposition, que sa démission était de la «frime», que Independent n'a jamais fourni de personnel ni exécuté de tâches pour Campbell Limited, et que la nature exacte de l'entente entre Independent et Campbell Limited et de l'arrangement entre l'intimé et Independent était que le revenu gagné par l'intimé en tant qu'employé de Campbell Limited serait remis par celle-ci à Independent.

A l'appui de l'allégation que l'intimé continuait d'être un employé de Campbell Limited, on a cité de nombreux précédents tant anglais que canadiens, qui traitaient surtout, cependant, des critères applicables pour déterminer si, oui ou non, une personne était un employé dont la

servant for whose tort the master would be vicariously liable. That is not the issue here. The question here is whether the moneys paid by Campbell Limited to Independent in payment of the fee of 15 per cent of net profits payable under the agreement of August 10, 1964, represented, not income to Independent, but income to the respondent, Steele and Symon.

Those payments were made pursuant to an agreement. The receipts were reported by Independent as income, and income tax was paid by Independent and received by the appellant. Payment of those moneys by Campbell Limited could not be legally enforced by the respondent, Steele or Symon, or all three together, but only by Independent. The respondent could not legally compel Independent to pay the money to him.

The appellant's submission really rests upon the contention that the agreement between Campbell Limited and Independent was nothing but a sham. Both counsel cited the definition of that word by Diplock L.J. in *Snook v. London & West Riding Investments, Ltd.*¹:

As regards the contention of the plaintiff that the transactions between himself, Auto-Finance, Ltd. and the defendants were a "sham", it is, I think, necessary to consider what, if any, legal concept is involved in the use of this popular and pejorative word. I apprehend that, if it has any meaning in law, it means acts done or documents executed by the parties to the "sham" which are intended by them to give to third parties or to the court the appearance of creating between the parties legal rights and obligations different from the actual legal rights and obligations (if any) which the parties intend to create.

On this issue we have findings of fact made by the learned trial judge, and based on the testimony, not of the respondent, Steel or Symon, but of J. K. Campbell. They are as follows:

The purpose of the insertion of the management setup was not for more efficient management of Campbell Ltd. That could have been achieved by continuing as was done before. J. K. Campbell testi-

faute engageait subsidiairement la responsabilité de l'employeur. En l'espèce, le litige est différent. Il s'agit de savoir si les sommes que Campbell Limited a remises à Independent pour payer la rétribution de 15 pour cent des profits nets, en vertu de l'entente du 10 août 1964, représentaient, non pas un revenu pour Independent, mais un revenu pour l'intimé, Steele et Symon.

Ces paiements ont été effectués en vertu d'une entente. Independent a déclaré les recettes comme un revenu et elle a payé l'impôt sur le revenu à l'appellant. Le paiement de ces sommes par Campbell Limited ne pouvait légalement être revendiqué par l'intimé, Steele ou Symon, ni par les trois collectivement, mais seulement par Independent. L'intimé ne pouvait légalement obliger Independent à lui payer ces sommes.

A vrai dire, l'argument de l'appellant est fondé sur la prétention que l'entente entre Campbell Limited et Independent n'était rien d'autre que de la «frime». Les avocats des deux parties ont cité la définition de ce terme qu'a donnée le Lord Juge Diplock dans *Snook v. London & West Riding Investments Ltd.*¹:

[TRANSCRIPTION] Quant à la prétention du demandeur que les opérations entre lui-même, Auto-Finance, Ltd., et la défenderesse étaient de la «frime» à mon avis, il est nécessaire d'examiner quel concept juridique, s'il en est, met en jeu l'emploi de ce mot populaire et péjoratif. Je crois que, s'il a un sens en droit, il signifie des actes faits ou des documents signés par les parties à la «frime», dans l'intention de faire croire à des tiers ou à la cour qu'ils créent entre les parties des obligations et droits légaux différents des obligations et droits légaux réels (s'il en est) que les parties ont l'intention de créer.

Relativement à cette question, le savant juge de première instance a tiré des conclusions de fait en se fondant non pas sur le témoignage de l'intimé, de Steele ou de Symon, mais sur celui de J. K. Campbell. Ce sont les suivantes:

[TRANSCRIPTION] L'introduction de cette organisation de la gestion n'avait pas pour objet la gestion plus efficace de la Campbell Ltd. Cela aurait pu être réalisé en continuant comme auparavant. J. K. Camp-

¹ [1967] 1 All E.R. 518, p. 528.

¹ [1967] 1 All E.R. 518, p. 528.

fied that the incorporation of Independent was to serve as a vehicle whereby those who had been senior employees of Campbell Ltd. could purchase common shares held by him in Campbell Ltd. He did not wish to deal with Cameron, Steele and Symon, who were the senior employees at the time of the initiation of the plan in their personal capacities. He did say he wished to deal with a corporate entity. This he is entitled to do and in that decision he was no doubt guided by the advice of his accountant. Furthermore he did not wish to necessarily restrict himself to dealing with those three persons. There would be no impediment to other persons becoming shareholders in Independent. In fact Symon disposed of his shares in Independent and the arrangements continued without him, and another corporate entity, Modern, became a shareholder in Independent.

I accept J. K. Campbell's testimony that this objective was the primary purpose. He was looking forward to the time of his retirement and making provision for the disposition of his shares in Campbell Ltd. in that event and in the event of his death and at the same time providing for the orderly continuance of the successful business, in which he felt a pride and which bore his name and of which he was the founder, after his retirement. If a saving in income tax resulted to anyone that was incidental to the overall plan.

In the light of this finding, I am not prepared to find that the agreement between Campbell Limited and Independent was a sham. The legal rights and obligations which it created were exactly those which the parties intended. The incorporation of Independent, the making of the agreement, the resignations of the respondent, Steele and Symon were all a part of an arrangement worked out between J. K. Campbell, who controlled Campbell Limited, and the three senior employees of that company. Mr. Campbell, who desired to deal with a company, and not with the three individuals, gave them the opportunity to provide management for his company, through a company, incorporated for that purpose, for a fee based, in part, on the net profits of Campbell Limited. This was done, and, as the learned trial judge says, "If a saving in income tax resulted to anyone that was incidental to the overall plan."

bell a témoigné que la constitution en compagnie de l'Independent avait pour objet de permettre aux employés supérieurs de la Campbell Ltd. d'acheter des actions ordinaires qu'il détenait à la Campbell Ltd. Il ne désirait pas traiter personnellement avec Cameron, Steele et Symon, qui étaient les cadres de la Campbell Ltd. lors de la mise en œuvre du plan. Il a affirmé qu'il désirait traiter avec une entité morale, ce qu'il avait le droit de faire, guidé sans aucun doute dans cette décision par les conseils de son comptable. En outre, il ne désirait pas se limiter à traiter nécessairement avec ces trois personnes. Il n'y aurait aucun obstacle à ce que d'autres personnes deviennent actionnaires de l'Independent. En fait, Symon a disposé de ses actions dans l'Independent et les accords ont continué sans lui, et une autre entité morale, la Modern, est devenu actionnaire de l'Independent.

J'accepte le témoignage de J. K. Campbell selon lequel cette fin était l'objet principal. Il prévoyait le moment de sa retraite et, dans cette éventualité et celle de son décès, il prenait les mesures nécessaires pour se défaire de ses actions dans la Campbell Ltd. et en même temps assurer après sa retraite la bonne continuation de l'entreprise prospère pour laquelle il éprouvait un sentiment de fierté, entreprise qui portait son nom et dont il était le fondateur. S'il en est résulté pour quelqu'un une économie d'impôt sur le revenu, cela était accessoire au plan d'ensemble.

Compte tenu de cette conclusion, je ne suis pas disposé à statuer que l'entente entre Campbell Limited et Independent était de la «frime». Les obligations et les droits légaux qu'elle a créés étaient exactement ceux que les parties avaient l'intention de créer. La constitution de Independent, la formulation de l'entente, les démissions de l'intimé, de Steele et de Symon, tout cela faisait partie d'un arrangement intervenu entre J. K. Campbell, actionnaire qui contrôlait Campbell Limited, et les trois employés supérieurs de cette compagnie. M. Campbell, qui désirait traiter avec une compagnie et non avec les trois particuliers, leur a donné l'occasion de fournir des services de gestion à sa compagnie, par l'entremise d'une compagnie constituée à cette fin, moyennant une rétribution basée, en partie, sur les profits nets de Campbell Limited. C'est ce qui a été fait, et, comme l'a dit le savant juge de première instance, «S'il en est résulté pour quelqu'un une

économie d'impôt, cela était accessoire au plan d'ensemble».

I would dismiss the appeal with costs.

Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Appel rejeté avec dépens.

Solicitor for the appellant: D. S. Maxwell, Ottawa.

Procureur de l'appelant: D. S. Maxwell, Ottawa.

Solicitors for the respondent: Owen, Bird & McDonald, Vancouver.

Procureur de l'intimé: Owen, Bird & McDonald, Vancouver.